

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

FocusAI — Expert en Automatisation IA pour l'Immobilier

Prestataire

FocusAI — Entreprise individuelle PLAISANT ACHILLE

8 Rue des Narcisses — 76430 La Remuée — France

SIREN : 989 166 780 TVA : FR13989166780 (non applicable, art. 293 B CGI)

Email : achilleplst@gmail.com

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent de plein droit à toute commande passée auprès de FocusAI. Elles sont remises au Client avec chaque devis et réputées acceptées par signature du devis ou du bon de commande.

Article 1 — Présentation et Objet

FocusAI est une entreprise individuelle spécialisée dans la conception, le développement et le déploiement de solutions d'automatisation basées sur l'intelligence artificielle, à destination principalement des agences immobilières et professionnels de l'immobilier.

Les présentes CGV régissent l'ensemble des relations contractuelles entre FocusAI (ci-après « L'Agence ») et tout client (ci-après « Le Client ») dans le cadre de la fourniture de :

- Prestations de développement d'agents IA et d'automatisations sur mesure
- Intégrations aux outils métiers (CRM, portails, canaux de communication)
- Maintenance, hébergement et support des infrastructures déployées
- Accompagnement stratégique et formation à la prise en main

Article 2 — Formation du Contrat

Toute prestation fait l'objet d'un devis écrit remis au Client, détaillant le périmètre des modules, les délais estimés et les modalités tarifaires. Un cahier des charges peut être joint au devis pour les projets complexes.

Le contrat est formé et la mission démarre à la réunion des deux conditions suivantes :

- Signature du devis ou du bon de commande par Le Client
- Réception de l'acompte (30 % du montant du setup)

Toute modification du périmètre en cours de mission donne lieu à un avenant écrit soumis à validation des deux Parties avant exécution.

Article 3 — Prestations

L'Agence s'engage à fournir des prestations personnalisées, sur mesure, adaptées aux spécificités métier et techniques de chaque Client. Les prestations comprennent généralement :

- Phase de découverte et d'audit des processus existants
- Rédaction du cahier des charges et validation du périmètre
- Développement, intégration et tests de la solution
- Formation à la prise en main (incluse dans le setup)
- Mise en production et suivi post-lancement

L'Agence est soumise à une obligation de moyens. Elle ne saurait garantir des résultats commerciaux spécifiques liés à l'usage de la solution.

Article 4 — Tarification

La tarification est définie au cas par cas selon la complexité du projet et comporte deux volets :

Volet	Description
Frais de setup	Frais uniques couvrant le développement, l'intégration, les tests et la formation. Payables en 1 fois ou jusqu'à 3 fois maximum, sous réserve d'accord préalable.
Abonnement mensuel	Frais récurrents couvrant l'hébergement, la maintenance, le support et les ajustements mineurs. Facturé d'avance, à compter de la mise en service. Résiliable à tout moment.

Tous les prix sont indiqués en euros hors taxes (HT). TVA non applicable — art. 293 B du CGI.

Article 5 — Conditions de Paiement

Les modalités de paiement sont les suivantes :

- 30 % du setup à la signature du devis (acompte) — condition de démarrage de la mission
- 70 % du setup à la livraison de la version testable
- Abonnement mensuel payable d'avance, à compter de la mise en service

Modes de règlement acceptés : virement bancaire, carte bancaire. Les coordonnées bancaires figurent sur chaque facture.

Délai de paiement : 30 jours à compter de la date d'émission de la facture, sauf échéances spécifiques définies au devis.

Tout retard de paiement entraîne automatiquement, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (art. L.441-10 du Code de commerce).

Article 6 — Délais de Réalisation

Le délai de déploiement estimé est indiqué sur chaque devis. Il court à compter de la réunion cumulative des conditions suivantes :

- Signature du devis par les deux Parties
- Réception de l'acompte (30 % du setup)
- Réception de l'ensemble des éléments requis de la part du Client (accès CRM, portails, canaux, validation des scripts et templates IA)

Tout retard dans la fourniture de ces éléments par Le Client entraîne un report équivalent du délai de livraison, sans que cela ne constitue un manquement de L'Agence à ses obligations.

Article 7 — Sécurité et Hébergement des Données

L'Agence agit en qualité de sous-traitant au sens du RGPD (Règlement UE 2016/679). À ce titre :

- Toutes les données, workflows et agents IA sont hébergés sur des serveurs sécurisés situés en Europe, conformes au RGPD
- Aucune donnée client n'est revendue, transmise à des tiers ou utilisée à d'autres fins que l'exécution de la prestation

- L'Agence met en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données contre tout accès non autorisé, perte ou altération

Le Client est responsable de la légalité des usages de la solution vis-à-vis du RGPD (collecte et traitement de données personnelles de ses contacts) et de la loi Bloctel (démarchage téléphonique).

Article 8 — Maintenance et Support

L'abonnement mensuel couvre :

- L'hébergement sécurisé de la solution et des données associées
- Les sauvegardes automatiques périodiques
- La maintenance des intégrations (mises à jour des connecteurs CRM, portails, API tiers)
- La correction des bugs et dysfonctionnements signalés par Le Client
- Le support technique réactif (réponse sous 24h ouvrables)
- Les ajustements mineurs de paramétrage ne constituant pas une évolution fonctionnelle

Ne sont pas inclus dans l'abonnement : l'ajout de nouveaux modules, la refonte d'un canal existant ou toute évolution fonctionnelle majeure. Ces demandes font l'objet d'un devis séparé.

Résiliation de l'abonnement : résiliable à tout moment par email, avec effet en fin de mois en cours. Aucun frais de résiliation n'est applicable.

Article 9 — Propriété Intellectuelle

Les développements spécifiques réalisés exclusivement pour Le Client lui sont cédés en pleine propriété après règlement intégral du setup.

Les composants génériques, frameworks, méthodologies et bibliothèques utilisés par L'Agence restent sa propriété exclusive. Le Client bénéficie d'une licence d'utilisation non exclusive et non cessible pour son usage propre, suspendue tant que le paiement intégral n'est pas établi.

Article 10 — Confidentialité

Les deux Parties s'engagent à garder strictement confidentielles toutes les informations commerciales, techniques et stratégiques échangées, pendant toute la durée du contrat et pour une période de 3 ans après son terme.

Cette obligation s'applique notamment aux contenus du cahier des charges, aux développements techniques, aux scripts IA, aux données clients et aux conditions tarifaires.

Article 11 — Responsabilité et Limites

L'Agence s'engage à mettre en œuvre tous les moyens techniques raisonnables pour assurer le bon fonctionnement des solutions déployées. Sa responsabilité est limitée aux préjudices directs et certains causés par une faute avérée de sa part.

L'Agence ne saurait être tenue responsable :

- Des pertes financières indirectes ou manques à gagner du Client
- D'une mauvaise utilisation de la solution par Le Client ou ses collaborateurs
- De dysfonctionnements liés à des outils tiers hors de son périmètre de contrôle (CRM, portails, WhatsApp Business, Twilio, etc.)
- De cas de force majeure (panne opérateur, catastrophe naturelle, décision administrative, etc.)
- De tout usage non conforme à la réglementation en vigueur

Article 12 — Durée et Résiliation

Le contrat prend effet à la date de signature et reste valable jusqu'à exécution complète des obligations de setup. L'abonnement mensuel est à durée indéterminée.

Il peut être résilié par l'une ou l'autre des Parties en cas de manquement grave, après mise en demeure par email avec accusé de réception restée sans effet pendant 15 jours calendaires.

En cas de résiliation à l'initiative du Client avant livraison complète, l'acompte versé reste acquis à L'Agence au titre des travaux déjà réalisés.

Article 13 — Droit Applicable et Litiges

Les présentes CGV sont régies par le droit français. En cas de litige, les Parties s'engagent à rechercher en priorité une résolution amiable dans un délai de 30 jours.

À défaut de résolution amiable, le Tribunal compétent sera le Tribunal de commerce de Rouen (76), nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Document en vigueur à compter du 06 / 05 / 2026
Ces CGV annulent et remplacent toutes les versions antérieures.

Signature du Prestataire	Signature du Client
FocusAI — Achille Plaisant Fondateur & Représentant légal Date : 06 / 05 / 2026 Signature : 	Nom et qualité : Giacomo, dirigeant de ISIT Immobilier Date : 06 / 05 / 2026 Signature : 

Document confidentiel — FocusAI • Achille Plaisant • Expert en Automatisation IA pour l'Immobilier